

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 828/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา โจทก์
นาย สงวน ปา น สุวรรณ กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 31 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 ทวิ

หลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 และยึดได้ซองกระสุนขนาด .38 จำนวน 1 ซอง ได้จากกระเป๋าดูทางที่ฝาบ้านจำเลยที่ 1 แม้จะฟังว่าจำเลยที่ 1 มีซองกระสุนของกลางไว้ในครอบครอง แต่เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนขนาด .38 ไว้ในครอบครอง การกระทำของจำเลยที่ 1 ก็ยังไม่เป็นความผิดฐานมีอาวุธปืน (ซองกระสุนขนาด .38) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) เป็นเพียงกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ศาลในการลงโทษริบทรัพย์สิ่งซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด แต่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งเองโดยโจทก์มิได้ฟ้องหรือมีคำขอมาท้ายฟ้องหาได้ไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือมิได้กล่าวในฟ้อง เมื่อคดีนี้โจทก์มิได้มีคำขอให้ริบของกลาง ศาลจึงพิพากษาหรือสั่งริบของกลางไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนซองกระสุนและเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 จำนวนหนึ่ง (ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด) และไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมาย และร่วมกันพาอาวุธดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวจากเจ้าพนักงาน จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายเผียน สุยแก้ว ผู้ตายด้วยเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานยึดได้ปลอกกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 4 ปลอก หัวกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 1 หัว ได้จากที่เกิดเหตุเป็นของกลางกับยึดได้ซองกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 1 ซอง จากจำเลยเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(4), 83, 91 พระราชบัญญัติ>อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนาแต่มิได้ไตร่ตรองไว้ก่อน และจำเลยที่ 1 มีซองกระสุนของกลาง 1 ซอง ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตคำฟ้องนอกนั้นรับฟังไม่ได้ พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละ 20 ปีและจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 72 วรรคสอง อีกกระทรงหนึ่ง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 20 ปี 6 เดือน ริมของกลางข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจำเลยทั้งสอง
อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ใน
ข้อหาฆ่าผู้อื่นและไม้ริบของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 1 มี
ซองกระสุนของกลางอันเป็นอาวุธปืนตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีเพียงพันทำรวจตรีจำเรญ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน
เบิกความว่า หลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 ได้และยึดซองกระสุนปืน
ขนาด .38จำนวน 1 ซอง ได้จากในกระเป๋าเดินทางที่ข้างฝาบ้านจำเลยที่ 1 ตาม
บันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.4 แต่โจทก์ไม่มีพยานนำสืบในข้อเท็จจริงต่อไปอีก
ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนขนาด .38 ไว้ในครอบครอง ดังนั้นหาก
แม้จะฟังว่า จำเลยที่ 1 มีซองกระสุนของกลางไว้ในครอบครอง แต่โจทก์ก็ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนขนาด .38 ไว้ในครอบ
ครองการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงยังไม่เป็นความผิดฐานมีอาวุธปืน(ซองกระสุน
ขนาด .38) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา
ยกฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาในข้อต่อมาว่า ของกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
การทำความผิด ศาลจึงมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
33(1) นั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) เป็นเพียงกฎหมายที่ให้

อำนาจศาลในการลงโทษริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดแต่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งเองโดยโจทก์มิได้ฟ้องหรือมีคำขอมาในฟ้องหาได้ไม่ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคแรก บัญญัติว่า ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง เมื่อคดีนี้โจทก์มิได้มีคำขอให้ริบทรัพย์สินของกลางศาลจึงพิพากษาหรือสั่งริบของกลางไม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าของกลางดังกล่าวเป็นทรัพย์สินได้ใช้หรือไม่ไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ เพราะเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคแรก ดังกล่าวแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาคดีมาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษายืน.

(สุนพ กิริติยุติ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ